

0094720-13.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 3652/2017 - 17º Distrito

Policial - Ipiranga, 381/2017 - 17º Distrito Policial - Ipiranga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELBER AVELAR DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 2205/17

VISTOS.

WELBER AVELAR DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0094720-13.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0094720-13.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 3652/2017 - 17º Distrito

Policial - Ipiranga, 381/2017 - 17º Distrito Policial - Ipiranga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELBER AVELAR DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 2205/17

VISTOS.

WELBER AVELAR DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas

penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque consta que, no dia 18 de outubro de 2017, quarta-feira, por volta das 15 horas e 50 minutos, no interior do "Supermercado Dia", na loja situada na Rua Cipriano Barata, número 977, Ipiranga, circunscrição do 17º. Distrito Policial (Aldo Galiano), neste município e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, duas bandejas de salame da marca Seara e duas bandejas de lombo defumado da marca Dia, tudo avaliado em R\$ 24,76 (vinte e quatro reais e setenta e seis centavos) de propriedade do "Supermercado Dia", representado por E.F.G.

A denúncia foi recebida às fls. 131/132.

Defesa preliminar às fls. 186/188.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu mesmo intimado não compareceu ao ato, ocasião em que, foi decretada sua revelia. Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição sumária pelo princípio da insignificância, bem como pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena mínima, com regime mais brando.

É relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Com efeito, a despeito dos bens lançados argumentos da douta representante do Ministério Público, as provas dos autos são frágeis e não foram suficientes para sustentar o édito de uma condenação.

O réu tornou-se revel no curso do feito, de maneira que não houve confirmação em Juízo da sua confissão inquisitiva.

Desta forma, de nenhuma valia a confissão do réu feito na delegacia de polícia.

No mais, nenhum representante da empresa vítima foi igualmente ouvido em Juízo, de maneira que as provas produzidas sob o crivo do contraditório foram rasas e não suficientes à comprovação da autoria delitiva.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Ricardo Alexandre Rodrigues e Danilo Manoel da Silva, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz que foi ocorrência paga via COPOM que um indivíduo havia furtado salame do supermercado.

Ele foi detido pelos seguranças e ao chegarmos ao local em revista, encontramos dinheiro com o réu, no valor aproximado de 113 reais. Ele confessou que estava com fome, e preferiu pegar sem pagar.

Os policiais não presenciaram os fatos. A par disso, não se pode ignorar o lapso temporal decorrido entre o dia do furto e a presente data, o que torna frágil os depoimentos dos policiais. Não se mostra plausível ter por base para uma condenação, apenas os depoimentos dos policiais acerca de fatos ocorrido há mais de cinco anos.

Até porque, repita-se, sequer presenciaram a prática delitiva. Desta forma, embora tenha havido indícios suficientes para oferecimento e recebimento da denúncia, tais indícios não foram confirmados em Juízo, de sorte que, não se comprovando a evidência que o denunciado efetivamente tivesse praticado os fatos descritos na denúncia, outro caminho não há, senão a absolvição.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação penal para absolver WELBER AVELAR DE CARVALHO das penas do artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA